

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím soudu, nepomůže Vám ombudsman, předseda soudu ani Ministerstvo spravedlnosti.

Včas se odvolejte nebo využijte jiný opravný prostředek. Poradte se s advokátem. Podrobnosti najdete v letáku [Právní pomoc](#).

Nikdo totiž nesmí soudci mluvit do toho, jak má rozhodnout. Soudcovská nezávislost je jednou ze základních hodnot demokratického právního státu. Ani ombudsman nemůže šetřit soudní rozhodování nebo ho ovlivňovat.

Všechny letáky ombudsmana jsou na [ochrance.cz](#) v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

V čem může ombudsman pomoci?

Chod soudu organizuje **předseda soudu**. Je to soudce a **úředník** v jedné osobě. Pomáhá mu jeden nebo více místopředsedů.

Ombudsman může šetřit postup předsedy soudu, pokud jednal jako úředník = vykonával tzv. státní správu soudu. Obdobně může šetřit jednání **místopředsedy soudu**.

Rozvrh práce říká, jak si předseda s místopředsedou rozdělili úkoly v rámci státní správy soudu. Rozvrh práce je veřejně přístupný v budově soudu a na [msp.gov.cz](#) (SOUDY → Přehled soudů).

Ombudsman se může zabývat tím, jak předseda nebo místopředseda soudu

- **vyřizuje stížnosti** na průtahy v soudním řízení nebo na nevhodné chování soudců a soudních úředníků,
- **organizuje a dohlíží** na práci soudců a soudních úředníků,
- **vyřizuje žádosti o informace**,
- dohlíží na činnost soudních exekutorů, znalců a tlumočnicků nebo
- vykonává další činnosti související s chodem soudu.

Tomu všemu se říká **státní správa soudu**. Předsedu a místopředsedu soudu zákon označuje jako **orgány** státní správy soudu. Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti.

Kde najdu, co už ombudsman řekl ke státní správě soudů?

Stanoviska ombudsmana najdete

- ve [sborníku](#) na [ochrance.cz](#) (Naše činnost → Výstupy z činnosti → Sborníky a publikace → [Edice stanoviska](#))
- a v [Evidenci stanovisek ochránce](#) – zadejte oblast práva Státní správa soudnictví:
 - 211 nebo
 - 1211, pokud hledáte stanoviska dětského ombudsmana, který od července 2025 prověřuje případy, kdy může být dotčeno právo dítěte.

Trvá soudní řízení příliš dlouho?

Napište stížnost předsedovi soudu. Uved'te spisovou značku soudního řízení a popište, co považujete za průtahy, jak dlouho již čekáte (vše, co máte proti plynulosti řízení). Můžete použít náš [formulář](#) a [informace k formuláři](#). Vyplněný formulář pošlete předsedovi soudu.

Předseda soudu by měl odpovědět **do jednoho měsíce**. Pokud Vám neodpoví nebo nejste s odpovědí spokojeni, můžete napsat ombudsmanovi. Přiložte kopii své stížnosti a odpovědi předsedy soudu.

Co je návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu?

Jde o jiný prostředek, jímž se domůžete domáhat odstranění případné nečinnosti soudu. Rozhoduje o něm samotný soud (Výsledek nemůže ovlivnit předseda soudu ani ombudsman.).

Soud buď do 30 dnů provede procesní úkon, nebo návrh do 5 dnů postoupí nadřízenému soudu. Ten by měl o návrhu rozhodnout do 20 dnů.

Mohu chtít odškodnění?

Za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení můžete od státu žádat **odškodnění** – náhradu škody a také přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Můžete použít náš [formulář](#) a [informace k formuláři](#).

Žádost o odškodnění zašlete na **Ministerstvo spravedlnosti**, odbor odškodňování, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Pokud se ministerstvo **do šesti měsíců** nevyjádří nebo Vám (částečně) nevyhoví, zvažte žalobu. Žalobu proti státu (České republice – Ministerstvu spravedlnosti) podejte k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč.

Nelíbilo se Vám chování soudce/soudkyně?

Napište stížnost předsedovi soudu. Uved'te spisovou značku soudního řízení a stručně popište, kdy a co se stalo a kdo u toho byl.

Předseda soudu by měl odpovědět **do dvou měsíců**. Pokud Vám neodpoví nebo nejste s odpovědí spokojeni, můžete napsat ombudsmanovi.

Vystupování soudce/soudkyně musí být vždy důstojné a profesionální. K ostatním lidem se musí chovat korektně a zdvořile. V jednací síni musí umět důstojně zjednat pořádek. Přísné požadavky na chování nekončí svléknutím taláru. Slušné chování by pro soudce/soudkyně mělo být samozřejmostí i v osobním životě mimo soudní budovu.

Některé povinnosti ohledně chování soudců výslovně určuje [§ 80 zákona o soudech a soudcích](#) (zákon č. 6/2002 Sb.). Jiné najdete v etických kodexech: [Etické zásady chování soudce](#) a [Otevřený soubor etických dilemat soudce](#) jsou na webu Soudcovské unie ČR [sucr.cz](#) v části Etický soud.

Nebojte se stěžovat si předsedovi soudu. Pamatujte ale, že si nemůžete stěžovat na rozhodování soudu. Takovou stížnost by předseda soudu (správně) odmítl.